

제주국제자유도시개발센터 상임감사

주의요구

제 목 : 정규직원 임명 관련 수습평가 미운영

관계부서 : 경영관리부

내 용

1. 업무개요

경영관리부는 「직제규정」에 따라 직원 채용 업무를 담당하고 있으며, 2018. 6. 28.부터 2020. 2. 29. 사이에 [표]와 같이 ‘제이디씨파트너스(주) 직원 채용’ 등 총 17회 채용 공고를 통해 일반직 직원 95명을 채용하였다.

[표] 제이디씨파트너스(주) 일반직 채용 현황(2018. 6. 28. ~ 2020. 2. 29.)

순번	공 고 명	공고일자	채용일자	채용인원
1	제이디씨파트너스(주) 직원 채용	`18. 11. 21.	`19. 01. 01.	36명
2	제이디씨파트너스(주) 2018년도 제2회 직원 공개채용	`18. 12. 11.	`18. 12. 26.	9명
3	제이디씨파트너스(주) 2018년도 제3회 직원 공개채용	`18. 12. 19.	`19. 01. 01.	1명
4	제이디씨파트너스(주) 2018년도 제4회 직원 공개채용	`18. 12. 28.	`19. 01. 21.	1명
5	제이디씨파트너스(주) 2019년도 제1회 직원 공개채용	`19. 01. 16.	`19. 02. 01.	4명
6	제이디씨파트너스(주) 2019년도 제2회 직원 공개채용	`19. 04. 17.	`19. 05. 01.	4명
7	제이디씨파트너스(주) 2019년도 제3회 일반직 직원 공개채용	`19. 05. 07.	`19. 06. 03.	9명
8	제이디씨파트너스(주) 2019년도 제4회 일반직 직원 공개채용	`19. 06. 12.	`19. 07. 01.	5명
9	제이디씨파트너스(주) 2019년도 제5회 일반직 직원 공개채용	`19. 07. 02.	`19. 07. 15.	3명
10	제이디씨파트너스(주) 2019년도 제6회 일반직 직원 공개채용	`19. 07. 11.	`19. 07. 24.	2명
11	제이디씨파트너스(주) 2019년도 제7회 일반직 직원 공개채용	`19. 07. 19.	`19. 08. 01.	3명
12	제이디씨파트너스(주) 2019년도 제8회 일반직 직원 공개채용	`19. 08. 09.	`19. 09. 01.	2명
13	제이디씨파트너스(주) 2019년도 제9회 일반직 직원 공개채용	`19. 09. 06.	`19. 10. 01.	3명
14	제이디씨파트너스(주) 2019년도 제10회 일반직 직원 공개채용	`19. 10. 01.	`19. 10. 15.	1명
15	제이디씨파트너스(주) 2019년도 제11회 일반직 직원 공개채용	`19. 12. 05.	`20. 01. 01.	4명
16	제이디씨파트너스(주) 2020년도 제1회 일반직 직원 공개채용	`20. 01. 07.	`20. 02. 01.	3명
17	제이디씨파트너스(주) 2020년도 제2회 일반직 직원 공개채용	`20. 02. 11.	`20. 03. 01.	5명

2. 관계규정 및 판단기준

「인사규정」 제15조제1항 본문¹⁴⁾에 따르면 직원¹⁵⁾을 채용하는 경우 3개월 동안 수습직원으로 임용하고, 수습기간 중 근무성적이 양호한 경우에 정규직원으로 임명하는 것으로 하고 있다.

따라서 경영관리부는 채용 공고문에 수습기간 중 근무성적이 양호한 경우에 정규직원으로 임명한다는 내용을 명시하고, 근로계약서에 해당내용을 명시하여 채용된 자와 근로계약을 체결하며, 수습기간 중 평가를 거쳐 근무성적이 양호한 직원에 대해 정규직원으로 임명하여야 한다.¹⁶⁾

경영관리부는 「인사규정」 제15조제1항 본문에 따라 [표] 일반직 채용의 채용 공고의 근거가 된 각 채용계획 내부방침¹⁷⁾을 통해 3개월 동안 수습직원으로 임용하고, 수습기간 중 근무성적이 양호한 경우에 정규직원으로 임명하는 것으로 하였으며, 채용 공고문에도 해당 내용을 적시하였다.

3. 감사결과 문제점

그런데, 경영관리부는 「인사규정」 제15조제1항과 각 채용계획 내부방침 및 채용 공고문과 달리 2018. 6. 28.부터 2020. 2. 29. 사이에 채용한 직원 전원에 대하여 최초 채용 시부터 정규직원으로 임명하였으며¹⁸⁾, 근로계약서에도 수습기간에 대한 내용을 적시하지 않았다.

그 결과, 수습평가를 진행하지 아니하여 근무능력이 미흡하고, 근무태도가 불량한 직원이 정규직원으로 임명될 수 있는 위험을 초래하였다.

14) 「인사규정」 제15조(수습) ① 직원을 채용하는 경우에는 3월의 기간동안 수습직원으로 임용하고, 수습기간 중 근무성적이 양호한 경우에 정규직원으로 임명한다.

15) 「인사규정」 제4조는 직원의 구분을 일반직 및 계약직으로 하고 있으나, 같은 규정 제15조의 취지상 수습에 관한 사항은 일반직 직원에만 적용하는 것으로 해석됨

16) 「인사규정」 제15조제1항 단서에 따르면, “채용예정직에 상응한 근무실적 또는 경력이 있는 자를 임용하는 경우에는 위원회의 심의를 거쳐 수습기간을 면제하거나 단축할 수 있다.”고 하고 있으나, 감사대상기간(2018년 6월부터 2020년 2월) 사이에 채용된 직원의 수습기간 면제 또는 단축을 위한 인사위원회 심의는 없었음

17) 관련문서: 경영관리부 2019-0045, 경영관리부 2019-0320, 경영관리부 2019-0515 등

18) 관련문서: 경영관리부 2019-0419, 경영관리부 2019-0366, 경영관리부 2019-1165 등

【관계부서 의견】

경영관리부는 감사결과를 수용하면서 앞으로 근로계약서에 관련내용을 추가하고, 수습평가 기준을 수립하여 수습평가를 시행하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】 대표이사는

- ① 앞으로 신규직원 채용 시 정규직원으로 임명하기 전에 「인사규정」 제15조에 따라 수습평가를 진행하시고,
- ② 신규직원의 수습평가를 진행하지 않은 관련자에게 “주의” 조치하시기 바랍니다.[주의]